

일련 번호 : 안산시험장 - ④				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 3.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 국유재산 무상사용허가 관련 업무 철저

☐ 내 용

1. 업무 개요

안산시험장은 2020년 12월 21일 경기도남부지방경찰청(現 경기도남부경찰청)이 소유하고 있는 건물 및 토지에 대해 무상사용 허가를 신청했다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국유재산법」 제35조(사용허가기간)에 의거 행정재산의 사용허가기간은 5년 이내로 하며, 사용허가를 갱신 받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.

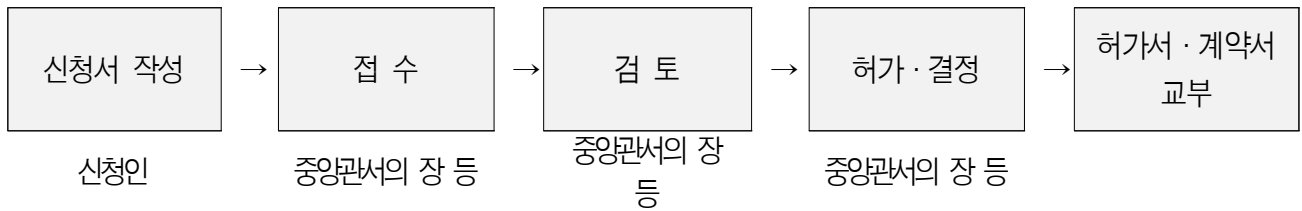
또한, 「국유재산법 시행규칙」 제14조(사용허가의 방법)에 따라 소관 중앙관서의 장에게 별지 제1호서식의 신청서를 제출하고 중앙관서의 장이 행정재산의 사용허가를 할 때에는 별지 제3호서식의 사용허가서를 발급하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 불구하고 안산시험장은 2016년 기 승인된 국유재산 사용기간 만료일이 2020년 12월 31일에 만료됨에 따라 2020년 12월 21일에 무상사용 허가 신청서를 뒤늦게 제출하고, 2024년 감사일 현재까지 사용허가서를 교부 받지 않은 채 아무런 조치도 하지 않고 있다.

국유재산의 사용은 [표 1]과 같이 중앙관서의 장 등이 허가할 사항으로 공단은 신청만으로 해당 업무가 완료되었다고 할 수 없고, 국유재산을 무상으로 사용하기 위해서는 사용허가서를 교부 받고 확인할 필요가 있다.

[표 1] 국유재산 사용허가 처리절차(참고)



□ 관계부서 의견

면허지원부는 당시 경찰청 담당자로부터 허가서 교부가 필요하지 않다는 안내를 받았으나 감사결과를 수용하며, 향후 업무처리 시 동일상황이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시했다.

※ 감사기간 중 사용허가서 교부 완료

□ 조치할 사항

면허지원부장은 향후 업무처리 시 법에 정해진 절차에 대해서는 완료 여부를 끝까지 확인할 수 있도록 해주시기 바랍니다. (통보)